

Contrato de Servicios de Inteligencia Artificial y Tratamiento de Datos

1. Objeto del contrato

El presente contrato regula la prestación de servicios de inteligencia artificial por parte del proveedor, incluyendo el acceso a un asistente virtual basado en IA y al sistema de análisis automatizado de documentos.

2. Obligaciones del proveedor respecto al AI Act

El proveedor declara que sus sistemas han sido sometidos a evaluación interna. Sin embargo, el contrato no especifica si los sistemas han sido clasificados conforme al AI Act, si han superado la evaluación de conformidad requerida por el Reglamento ni si el proveedor ha elaborado la documentación técnica exigida.

3. Tratamiento de datos personales

El proveedor actuará como encargado del tratamiento respecto a los datos personales de los usuarios que se procesen a través del servicio. El contrato menciona que el tratamiento se realizará conforme al RGPD, pero no detalla los elementos obligatorios del artículo 28.3 del RGPD, como las instrucciones documentadas, las condiciones para subcontratación ni el procedimiento de devolución o supresión de datos al finalizar.

4. Chatbot y transparencia

El servicio incluye un chatbot de atención al cliente. El contrato no especifica si el proveedor garantiza que el chatbot notifica a los usuarios que están interactuando con un sistema de IA, tal como exige el artículo 50.1 del AI Act.

5. Transferencias internacionales

El proveedor puede subcontratar a terceros ubicados fuera de la UE. El contrato no especifica los mecanismos de transferencia internacional de datos ni las garantías adecuadas aplicables.

6. Responsabilidad

En caso de incumplimiento, se aplicará el régimen de responsabilidad contractual general. No se hace referencia específica a las sanciones previstas por el RGPD ni por el AI Act.

7. Vigencia

El contrato tendrá una vigencia inicial de 24 meses, prorrogable automáticamente por períodos anuales.